

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1597/2542

นางบลรัตน์ ผลบุญ
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

โจทก์

ผู้ร้อง

หิ้น มัคราเรืองหรือนัคราเรือง

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 856, มาตรา 859

ป.วิ.พ. มาตรา 289

ในวันที่จำเลยจดทะเบียนจำนองทรัพย์สินพิพาทไว้แก่ผู้ร้อง ส.มีหนี้กู้เบิกเงินเกินบัญชีกับผู้ร้องอยู่ก่อนแล้ว ดังนี้ แม้ ส.จะขอต่ออายุสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีออกไป 12 เดือนก็ตาม แต่หลังจากครบกำหนดดังกล่าวแล้ว ผู้ร้องและ ส.ยังคงให้บัญชีเดินสะพัดเดินต่อไป ทั้งปรากฏว่าผู้ร้องยังมิได้บอกเลิกสัญญาและยังให้บัญชีเดินสะพัดเดินต่อไป จึงเห็นได้ว่าคู่สัญญายังไม่ถือว่ามี การผิดนัด เมื่อหนี้ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีระหว่าง ส.กับผู้ร้องยังไม่ถึงกำหนดชำระ ผู้ร้องจึงไม่อาจอาศัยอำนาจแห่งการจำนอง บังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินของจำเลยที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดไว้ ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 289 ได้

ในวันที่จำเลยจดทะเบียนจำนองทรัพย์สินพิพาทไว้แก่ผู้ร้อง ส.มีหนี้กู้เบิกเงินเกินบัญชีกับผู้ร้องอยู่ก่อนแล้ว ดังนี้ แม้ ส.จะขอต่ออายุสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีออกไป 12 เดือนก็ตาม แต่หลังจากครบกำหนดดังกล่าวแล้ว ผู้ร้องและ ส.ยังคงให้บัญชีเดิน

สะพัดเดินอยู่ต่อไป ทั้งปรากฏว่าผู้ร้องยังมีได้บอกเลิกสัญญาและยังให้บัญชีเดิน
สะพัดเดินต่อไป จึงเห็นได้ว่าคู่สัญญายังไม่ถือว่ามี การผิดนัด เมื่อหนี้ตามสัญญาเบิก
เงินเกินบัญชีระหว่าง ส.กับผู้ร้องยังไม่ถึงกำหนดชำระ ผู้ร้องจึงไม่อาจอาศัยอำนาจ
แห่งการจำนอง บังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินของจำเลยที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้
ยึดไว้ ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 289 ได้

(พูนศักดิ์ จงคลณี-วินัย วิมลเศรษฐ-วิชา มหาคุณ)

ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี - นายสัมพันธ์ พิทักษ์แท้

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายตรีวุฒิ สาขากร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ